

1502666-25.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... subsidiariamente, pediu a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, a da atenuante de confissão, com estabelecimento do regime inicial semiaberto e devolução do aparelho celular.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

No presente caso, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1502666-25.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502666-25.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 14 de junho de 2.022, por volta das 11h4min, na rua Sebastião Cláudio Abreu, 1.773, Jardim Pinheiros I, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 453,51g do entorpecente conhecido como maconha, extraído da planta Cannabis sativa L, na forma de tijolo

(laudo do exame de constatação provisória de entorpecentes às páginas 27/0 e laudo de exame químico toxicológico às páginas 65/68); trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 30,61g da droga conhecida como cocaína, extraída do vegetal *Erythroxylum coca*, em forma de pó branco, divididas em 3 (três) porções e embaladas em papé debates e 3,71g da droga conhecida como cocaína, extraída do vegetal *Erythroxylum coca*, na sua forma de crack, divididas em 2 (duas) porções pequenas e acondicionadas em segmentos plásticos (laudo do exame de constatação provisória de entorpecentes às páginas 31/35 e laudo do exame químico toxicológico às páginas 65/68), substâncias essas capazes de causar dependência física ou psíquica, sendo que todos os entorpecentes acima mencionados se destinavam a entrega ao consumo de terceiras pessoas, o que o imputado fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão às páginas 15/16).

Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo, foi realizado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa requereu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, a da atenuante de confissão, com estabelecimento do regime inicial semiaberto e devolução do aparelho celular.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

No presente caso, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), auto de exibição e apreensão (páginas 15/16) e laudos toxicológicos definitivos (páginas 67 e 74).

A prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática tanto em sede administrativa em juízo, sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito. Mesmo porque a quantidade de drogas apreendidas, por si só, já seria prova robusta o suficiente, na generalidade dos casos, para um enquadramento tranquilo no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a individualizar a pena:

Primeira Fase: A grande quantidade de droga apreendida indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses, sim, merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal em 07 anos de reclusão.

Segunda Fase: Sendo o réu confesso e relativamente menor, atenuo a pena em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão.

Terceira fase: Diminuo a pena em ½ (dada a grande quantidade de droga apreendida consigo) nos moldes do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, fixando-a em 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, conforme entendimento

recente do Superior Tribunal de Justiça.

Entendo não ser caso de aplicação dos benefícios do artigo 44 do Código Penal.

Isso porque o crime aqui tratado é dos mais graves. Em que pese à pena diminuta concedida ao réu (fato esse oriundo de uma grave distorção na legislação vigente), na sociedade hodierna o tráfico de drogas é delito dos mais corrosivos do tecido social, razão pela qual não se concebe que seja apenado com mera pena restritiva de direitos.

Ora, os benefícios do artigo 44 do Código Penal não são de aplicação automática sempre que determinada pena concretamente aplicada for inferior a 04 anos. Há outros requisitos de diversas ordens que também devem estar presentes, sob pena de serem aqueles pervertidos, uma vez que foram pensados para incidir apenas em casos em que determinados crimes têm um reduzido impacto social.

Nesse sentido, sabiamente, o legislador, no inciso terceiro, do mencionado artigo 44, asseverou dever o juiz ponderar se, concretamente, a substituição em questão representa uma pena suficiente à gravidade do crime, deixando de aplicá-la caso suficiente não se mostre.

Pelo já dito, é óbvio que delito de tamanha gravidade não é daqueles que se devem punir com meras restrições de direito, cuja aplicação concreta ao caso em questão revela-se absolutamente insuficiente como resposta estatal ao delito cometido pelo acusado.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia em relação ao réu RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 500 dias-multa no piso.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu Rafael.

Em relação aos objetos apreendidos, não provada a sua origem ilícita, determino a sua restituição a quem de direito. Quanto ao numerário, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo quarto, parágrafo nono, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos segundo, terceiro, nono e doze, da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA